

Respublikanın notariat ofislərinə

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə 29.12.2021-ci il tarixli Qanunla dəyişikliklər edilmişdir.

Həmin dəyişikliklərə, yeni Vergi Məcəlləsinin 150.1.9-cu, 218-1.1.5.1-ci və 218-1.1.5.2-ci maddələrinə əsasən fiziki şəxslər tərəfindən daşınmaz əmlak, habelə əmlak kompleksi şəklində müəssisələr dövlət orqanlarına (qurumlarına) əvəzsiz olaraq verildikdə onlar vergidən azaddılar.

Qeyd olunur ki, 218-1.1.5.1-ci maddəyə əlavə edilmiş ikinci hissəyə uyğun olaraq fiziki şəxs sökülmüş binada yerləşən yaşayış sahəsində azı 3 təqvim ili ərzində (sökülmüş və sökülmüş binanın yerində tikilən yeni binada yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğu müddətlər cəmlənməklə) yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğu halda, sökülmüş binanın yerində tikilən yeni binadan həmin fiziki şəxsə verilən yaşayış sahəsinin təqdim edilməsinə də bu maddənin müddəaları tətbiq edilir. Bu zaman sadələşdirilmiş vergidən azadolma yerli icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən verilmiş və özündə yaşayış sahələrinin sökülməsinə və sökülmüş yaşayış sahəsinin müqabilində yeni yaşayış sahəsinin verilməsini təsdiq edən arayış əsasında fiziki şəxsin sökülmüş yaşayış sahəsinin sahəsi həddində (artıq sahə verildiyi halda isə sökülmüş yaşayış sahəsinin 20 faizi həddində artıq sahə üzrə) tətbiq edilir.-

Maddənin tələblərindən göründüyü kimi, şəxsin yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olması əsası ilə vergi güzəştlərinin sökülmüş binanın yerində tikilən yeni binada verilmiş yaşayış sahəsinə münasibətdə tətbiqi üçün yerli icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən verilmiş arayışa uyğun təmin edilməlidir.

Həmçinin bu əsasla vergidən azadolmanın sökülmüş binanın həddində, artıq sahə verildiyi halda isə 20 faizi həddində artıq sahə üzrə tətbiqi hər iki binada fiziki şəxsə məxsus yaşayış sahələrinin müəyyən edilməsini zəruri edir.

Bununla əlaqədar yaşayış sahələrinin sökülməsinə və müqabilində yeni yaşayış sahəsinin verilməsinə dair yerli icra hakimiyyəti orqanlarının tərtib edəcəyi arayışlarda hər iki əmlakın ümumi sahələrinin göstəricillərinin qeyd edilməsi zəruridir. Bu barədə vətəndaşlara müvafiq izahların verilməsi zərurəti nəzərinizə çatdırılır.

Bundan əlavə, Vergi Məcəlləsinə vergidən azadolma halını müəyyən edən aşağıdakı məzmununda 218-1.1.5.1-1-ci maddə əlavə edilmişdir:

"218-1.1.5.1-1. fiziki şəxsin mülkiyyətində (o cümlədən ər və arvadın ümumi birgə mülkiyyətində) yalnız bir yaşayış sahəsi olduğu halda şəxsin həmin yaşayış sahəsi üzrə qeydiyyatının olub-olmamasından asılı olmayaraq, azı 3 təqvim ili

ərzində həmin yaşayış sahəsində yaşamasını təsdiq edən sənədlər (kommunal xidmətləri göstərən təşkilatlar tərəfindən şəxsin həmin ünvanda abonent kimi qeydiyyatda olmasını təsdiq edən arayışlar) olduğu halda həmin yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi.”.

Qeyd edilən azadolma halının tətbiqi məqsədilə yuxarıda göstərilən arayışlardan əlavə notarius fiziki şəxsin mülkiyyətində (o cümlədən ər və arvadın ümumi birgə mülkiyyətində) bir yaşayış sahəsinin olmasını onun FIN nömrəsi vasitəsilə daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində yoxlamalıdır. Bu reyestrdəki məlumatlara əsasən şəxsin bir yaşayış sahəsinin olduğu müəyyən edildikdə, həmçinin əmlakı təqdim edən şəxs notariusla özgəninkiləşdirilən yaşayış sahəsindən başqa digər yaşayış sahəsinin olmadığını bildirməlidir. Bundan sonra onun bu haqda sözlərinə əsasən müvafiq müddəə müqaviləyə daxil edilməlidir:

“Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində aparılan yoxlama ilə əmlakı təqdim edən mülkiyyətində bir yaşayış sahəsinin olduğu müəyyən edilmişdir. Həmçinin əmlakı təqdim edən tərəfindən bəyan edilir ki, özgəninkiləşdirilən yaşayış sahəsindən başqa mülkiyyətində digər yaşayış sahəsi yoxdur. Bu əsaslarla Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 218-1.1.5.1-1-ci maddəsinə uyğun olaraq əmlakı təqdim edən mülkiyyətçi sadələşdirilmiş vergi ödənişindən azad edilir.”.

Eyni zamanda, məlumat verilir ki, Vergi Məcəlləsinin 220.8.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş digər rayon (şəhər) və qəsəbələrə (kəndlərdə) münasibətdə sadələşdirilmiş vergi məbləğinə tətbiq edilən “0,5” əmsalı “0,3” əmsalına dəyişdirilmişdir.

Məcəllənin bu tələblərinin təmin edilməsi tapşırıılır.

Notariat idarəsinin rəisi



Mehman Soltanov

